

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1053/2533

นายสุรศักดิ์ จิตติกานนท์

โจทก์

บริษัทสินทวีโฮลดิ้ง จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทสินทวีโฮลดิ้ง จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุรินทร์ ดุลย์วัฒนจิต ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 229, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 252

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยื่นฎีกาพร้อมทั้งยื่นคำร้องขอเลื่อนระยะเวลาวางเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาและค่าธรรมเนียมใช้แทนบัดนี้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีในชั้นศาลฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 1,111,527.02บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละห้าต่อปีของต้นเงิน 1,083,441บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 125)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 127)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโดยที่จำเลยยังมิได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้
แก้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษามาวางศาลเป็นการไม่ชอบ จึงให้เพิกถอนคำสั่ง
ศาลชั้นต้นที่สั่งให้รับฎีกาจำเลย และเมื่อมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ได้รับ
ฎีกาจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโดยที่จำเลยยังมิได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้
แก้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษามาวางศาลเป็นการไม่ชอบ จึงให้เพิกถอนคำสั่ง
ศาลชั้นต้นที่สั่งให้รับฎีกาจำเลย และเมื่อมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ได้รับ
ฎีกาจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ